

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and right sides of the page, framing the central text. The left part of the frame is a vertical line extending from the top to the bottom, and the right part is a vertical line extending from the top to the bottom, with horizontal bars at the top and bottom connecting them.

Dreptul afacerilor

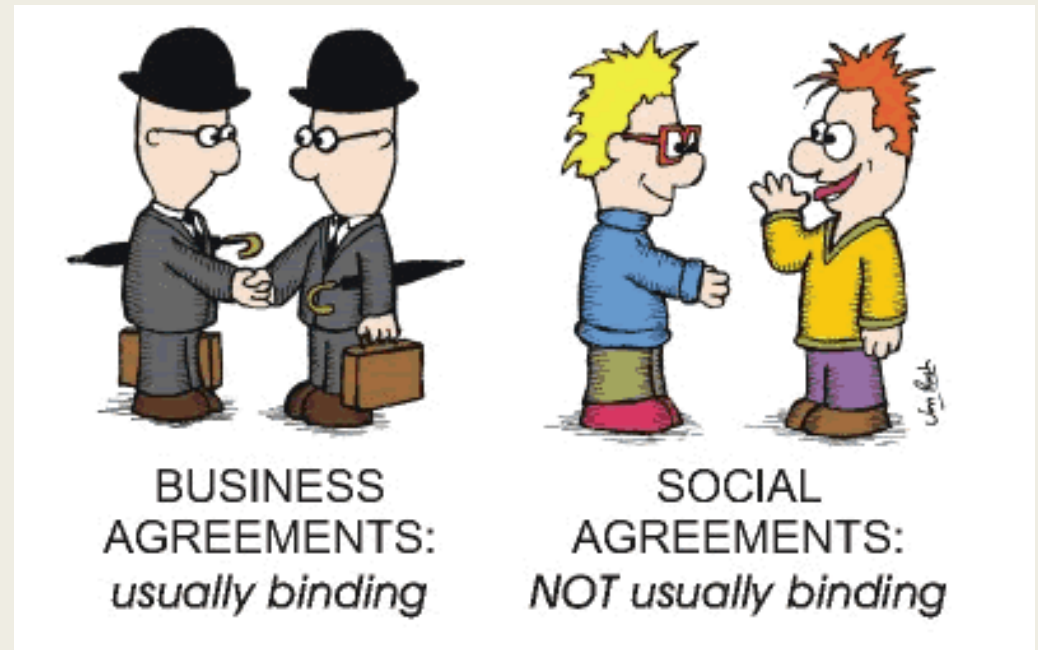
RAPORTUL JURIDIC

Raportul Juridic

- Raportul juridic este o relație socială (patrimonială sau nepatrimonială) încheiată între una sau mai multe persoane fizice sau juridice reglementată prin lege.

Raportul juridic are 3 caracteristici principale:

- 🤝 este o relație **socială**;
- 💭 este o relație **voluntară/Volițională**;
- ⚖️ părțile au o poziție de **egalitate** juridică.



Raportul juridic

- Definiție – raportul juridic este relația socială patrimonială sau personal nepatrimonială, reglementată de normele juridice în vigoare.
- În alte situații, spre exemplu în cazul raporturilor juridice de drept penal sau administrativ, părțile nu se află în raport de egalitate, ci de autoritate, în sensul că statul, prin organele sale, are o poziție de autoritate.
- Raportul juridic are trei elemente:
 - a) **Părțile raportului** juridic de drept civil sunt persoanele fizice și juridice care participă la relația socială reglementată de norma juridică.
 - b) **Conținutul** raportului juridic civil este dat de totalitatea drepturilor și obligațiilor civile pe care le au părțile.
 - c) **Obiectul** raportului juridic de drept civil constă în acțiunile și inacțiunile la care sunt îndreptățite părțile sau pe care sunt ținute să le respecte în cadrul relațiilor sociale reglementate de normele juridice.

Cu alte cuvinte, obiectul raportului juridic civil este dat de conduita pe care părțile o pot avea sau pe care trebuie să o aibă.

Raportul juridic civil

Izvoarele

Izvoarele raporturilor juridice se regăsesc în:

- **normele juridice**
- **actele juridice** = manifestări de voință cu scopul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic civil (ex: contractele, testamentul, oferta de a contracta)
- **faptele juridice** = fapte umane cărora legea le recunoaște efectul de a crea, modifica sau stinge un raport juridic, deși nu acesta este scopul pentru care acestea au avut loc (ex.nașterea, moartea, accidente)

Subiectele raportului juridic

- ❖ O parte a raportului juridic poate fi formată din una sau mai multe persoane fizice sau juridice.
- ❖ Persoană fizică – un individ, un om
- ❖ Persoană juridică – un subiect colectiv de drept constituit de una sau mai multe persoane fizice sau juridice. De la momentul înmatriculării persoana juridică dobândește personalitate juridică și va avea un patrimoniu, exercitându-și singură drepturile și obligațiile.
- ❖ Elementele persoanei juridice = condițiile cerute de lege pentru existența unei persoane juridice :
 1. O organizare proprie (= structură internă și administrație proprie)
 2. Un patrimoniu propriu, diferit de patrimoniul membrilor/constitutorilor săi (patrimoniu = drepturile și obligațiile cu valoare pecuniară)
 3. Propriul scop, ce trebuie să fie determinat, legal și să corespundă cu interesul general al societății

Părțile raportului juridic civil.

Persoana juridică. **Înființarea.**

Înființarea persoanei juridice

- prin actul de înființare al organului competent, în cazul autorităților și al instituțiilor publice, al unităților administrativ-teritoriale, precum și al operatorilor economici care se constituie de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale.
- prin actul de înființare al celor care o constituie, autorizat, în condițiile legii (respectiv actul de constituire și, după caz, statut);
pentru unele persoane juridice este obligatorie înregistrarea, adică înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, (ex: societățile se înmatriculează în Registrul Comerțului, asociațiile se înregistrează în Registrul persoanelor juridice);
- în orice alt mod prevăzut de lege.

Părțile raportului juridic civil.

Persoana juridică. **Incetarea.**

a. prin dizolvare:

- *dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit;*
- *dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit;*
- *dacă scopul sau mijloacele de realizare a acestuia sunt contrare legii sau ordinii publice;*
- *prin hotărârea organelor competente ale acestora;*
- *prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut;*

b. prin desființare;

c prin transformarea persoanei juridice;

d. prin fuziune (când două persoane juridice se reunesc, una dintre acestea încetându-și existența);

d. prin divizare totală (când o persoană juridică se divide în alte două sau mai multe entități, persoana inițială încetându-și existența);

f. prin constatarea ori declararea nulității; nulitatea unei persoane juridice poate interveni atunci când nu au fost respectate condițiile de înființare a acesteia;

g. prin orice alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege.

Părțile raportului juridic civil.

Persoana juridică. **Funcționarea.**

- Actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși.
- În raporturile cu terții, persoana juridică este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă aceste acte depășesc puterea de reprezentare conferită prin actul de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedește că terții o cunoșteau la data încheierii actului.

Capacitatea civilă a părților

- Pentru a încheia acte juridice *valabile*, părțile trebuie să aibă capacitatea cerută de lege.
- Capacitatea civilă – abilitatea generală și abstractă a persoanelor de a avea drepturi și obligații și de a încheia în nume propriu acte juridice.

Capacitatea de folosință – posibilitatea de a avea drepturi și obligații

- Persoana fizică – dobândește capacitatea la naștere (prin excepție la momentul conceperii) și o pierde la moarte (sau prin declararea judecătorească a morții).
- Persoana juridică – dobândește capacitatea la înregistrare/înmatriculare (prin excepție în mod anticipat la momentul actului constitutiv). Pierde capacitatea la momentul radierii/dizolvării.

Capacitatea de exercițiu – posibilitatea de a exercita singur drepturile și obligațiile

- Persoana fizică – dobândește capacitate *deplină* la 18 ani (prin excepție la 16 ani, capacitate deplină anticipată).
- Persoana juridică – dobândește capacitate după înregistrarea/înmatricularea validă și numirea organului administrativ al societății. Capacitatea încetează la radierea persoanei.

Părțile raportului juridic civil.

Capacitatea persoanelor juridice. **Durata.**

Persoanele juridice *dobândesc* **capacitate de folosință** în mod diferențiat:

- Persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi și obligații de la data înregistrării lor.
- Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi și obligații, după caz, de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.
- În cazul activităților care trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfășura asemenea activități se naște numai din momentul obținerii autorizației respective, dacă prin lege nu se prevede altfel.

- **Capacitatea de folosință anticipată** este dobândită de persoanele juridice care sunt supuse înregistrării, chiar de la data actului de înființare.
- Dacă înregistrarea persoanei juridice are caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înființată cât timp înregistrarea nu a fost efectuată. Dacă înregistrarea este numai pentru opozabilitate față de terți, actele sau faptele juridice făcute în contul persoanei juridice pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege, nu pot fi opuse terților în afară de cazul în care se face dovada că aceștia cunoșteau că publicitatea nu a fost îndeplinită.

- **Capacitatea de exercițiu**
- Reprezintă aptitudinea de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligațiile, încheind acte juridice civile, prin organele sale de administrare.
- Se dobândește la data constituirii organelor sale de administrare. Persoana juridică participă în nume propriu la circuitul civil și răspunde pentru obligațiile asumate cu bunurile proprii. (art. 193, alin.1 Cod civil).
- Potrivit art. 209, alin.3, Cod civil, raporturile dintre persoana juridică și organele sale de administrare sunt supuse prin analogie regulilor mandatului.
- Capacitatea de exercițiu încetează odată cu încetarea capacității de folosință a persoanei juridice, adică atunci când încetează persoana juridică însăși.

Personalitatea juridică încetează, de asemenea, diferențiat:

- persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise;
- celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.

Precizări referitoare la capacitate

- Persoanele fizice vor avea capacitate restrânsă de exercițiu de la 14-18 ani.
- Persoanele fizice ce nu au capacitate:
 - *Minorii*
 - *Interzișii judecătoreștii*
 - *Persoanele plasate sub curatelă (art. 178 Cod Civil)*
- Capacitatea este importantă în determinarea tipurilor de acte pe care persoana le poate realiza singură (dispoziție, administrare, conservare).
- Persoanele juridice – pentru persoanele juridice cu scop nelucrativ vorbim despre *specializarea capacității de folosință*, adică aceste persoane pot avea doar acele drepturi și obligații necesare pentru ducerea la îndeplinire a scopului lor.

Părțile raportului juridic civil.

Capacitatea persoanelor fizice.

Durată și categorii

- *capacitatea de exercițiu deplină* = Persoanele majore, respectiv cele care au împlinit 18 ani.
= persoanele fizice care pot încheia singure orice acte juridice. Numai aceste persoane pot deveni comercianți, ca persoane fizice autorizate să desfășoare activități de comerț în mod individual.
Excepție – de la vârsta de 16 ani, prin casatorie

Tutela speciala este masura de ocrotire , de drept civil , care se ia de catre instanta de judecata fata de persoana fizica lipsita de discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, constand in lipsirea de capacitate de exercitiu si instituirea tutelei.

- *capacitatea de exercițiu limitată* = Minorii care au împlinit 14 ani .
= persoanele fizice care pot încheia acte de dispoziție numai cu încuviințarea părinților sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile prevăzute de lege, și cu autorizarea instanței de tutelă.
Este posibil totuși să facă singur acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum și acte de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la data încheierii lor.
- *lipsa capacității de exercițiu* = Minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani și persoanele interzise judecătorește.
= actele se încheie în numele persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu, de reprezentanții lor legali, respectiv de părinți sau tutore, după caz.
Este posibil totuși să încheie singură actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum și actele de dispoziție de mică valoare, cu caracter curent și care se execută la momentul încheierii lor.

Părțile raportului juridic civil.

Capacitatea persoanelor juridice. **Limitări.**

Persoanele juridice au anumite *limitări* referitoare la actelor juridice pe care le pot încheia, anume:

- persoanele juridice nu pot avea acele drepturi și obligații care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice (spre exemplu dreptul la viață privată);
- persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.

Persoanele juridice au capacitate de folosință pe toată durata în care li se recunoaște personalitatea juridică, respectiv de la înființare și până la încetarea lor.

Părțile raportului juridic civil.

Capacitatea persoanelor juridice. Limitări.

Persoanele juridice au anumite *limitări* referitoare la actelor juridice pe care le pot încheia, anume:

- persoanele juridice nu pot avea acele drepturi și obligații care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparține decât persoanei fizice (spre exemplu dreptul la viață privată);
- persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi și obligații civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.

Persoanele juridice au capacitate de folosință pe toată durata în care li se recunoaște personalitatea juridică, respectiv de la înființare și până la încetarea lor.

Părțile raportului juridic civil.

Incompatibilități, decăderi, interdicții

- Persoanele fizice sau juridice ce doresc să exercite o activitate comercială sunt supuse incompatibilităților, decăderilor și interdicțiilor.
- 1. **Incompatibilități** – din cauza caracterului speculativ al activității comerciale, unele categorii de persoane nu pot exercita asemenea activități. De obicei, este din cauza faptului că aceste persoane sunt de asemenea angajate în sectorul public (ex. Magistrați - procurori, judecători, sau senatori, deputați, medici...)
- 2. **Decăderi** – pentru a menține reputația profesiei, comercianții nu pot fi implicați în acțiuni ilegale sau ce ar putea dauna reputației profesiei. Ca atare, o persoană care a fost definitiv și irevocabil condamnată pentru un o infracțiune ce este incompatibilă cu activitatea comercială nu poate fi comerciant (ex. Spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri, infracțiuni de corupție...). Aceleași prevederi se aplică și în cazul administratorilor societăților comerciale.
- 3. **Interdicții** – pentru a proteja societatea, unele activități de producție nu pot fi exercitate decât de stat (ex. Producție de armament sau armament greu, medicamente ce au un potențial periculos, exploatarea petrolului...)
 - a) *Interdicții legale – impus de stat în domenii în care acesta are monopolul ;*
 - b) *Interdicții convenționale – impuse de părți prin intermediul unui contract. (ex. Franciză, continuarea comerțului după vînderea fondului de comerț etc.)*

Părțile raportului juridic civil.

Atributele de identificare ale persoanelor fizice.

- *numele* (compus din nume de familie și prenume), care este dobândit ca efect al filiației și poate fi modificat fie ca efect al modificării stării civile (căsătorie, adopție etc.) fie pe cale administrativă, la solicitarea persoanei;
- *domiciliul*, respectiv locul în care persoana fizică declară că are locuința principală; în afara acestui domiciliu
persoanele fizice mai pot avea două tipuri de domiciliu:
 - *domiciliul profesional* (cel care exploatează o întreprindere are domiciliul și la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa în acel loc);
 - *domiciliul ales* (părțile unui act juridic pot să aleagă în scris un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act).
- *reședința*, adică locul în care persoana fizică declară că are o locuință secundară;
- *starea civilă*, adică dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă (naștere, căsătorie, deces etc.).

Părțile raportului juridic civil.

Atributele de identificare ale persoanelor juridice.

- *Denumirea.* Persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.
- *Sediul,* care se stabilește potrivit actului de constituire sau statutului.
În funcție de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanțele sale teritoriale și punctele de lucru.
- *Naționalitatea.* Sunt de naționalitate română toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit în România.
- *Alte atribute de identificare* prevăzute de lege, în funcție de specificul obiectului de activitate - numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un alt registru public, codul unic de înregistrare etc.

Toate documentele, indiferent de formă, care emană de la persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea și sediul, precum și alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, sub sancțiunea plății de daune-interese persoanei prejudiciate.

Raportul juridic – **Conținutul**

- Conținutul raportului juridic este compus din:
 - (1) *drepturile și*
 - (2) *obligațiile părților.*
- Drepturile și obligațiile părților sunt de regulă interdependente. Drepturile reprezentând latura activă a raportului juridic iar obligațiile latura pasivă.

Clasificarea drepturilor

- I. Drepturi personal-nepatrimoniale - drepturi subiective ale persoanei, care nu au valoare monetară (ex. Dreptul la viață, la opinie, la religie...)
- II. Drepturi patrimoniale – drepturi subiective ce au o valoare patrimonială.
 - 1. *Drepturi reale = pe care titularul le poate exercita singur; toate celelalte persoane au obligația de a respecta aceste drepturi.*
 - a) Drepturi reale principale – există singure și sunt stabilite prin norme în vigoare (= sunt drepturile de proprietate publică și privată și dezmembrămintele acestora – superficie, uzufruct, uz, abitație și servitute)
 - b) Drepturi reale accesorii – nu au o existență de sine stătătoare și urmează calea drepturilor principale (ex. Ipoteca, gaj...)
 - 2. *Drepturi de creanță = drepturi subiective în cadrul cărora un subiect activ (creditorul), poate cere unui subiect pasiv determinat (debitorul) un anumit comportament.*

Clasificarea drepturilor

- I. Drepturi absolute – drept subiectiv civil pe care titularul le poate exercita singur, iar toate celelalte persoane au o obligație negativă (de a nu interveni în exercitarea dreptului).
 - *Aceste drepturi sunt opozabile tuturor persoanelor (= erga omnes) și cuprind drepturile personal nepatrimoniale și drepturile reale partimoniale.*
- II. Drepturi relative – drept subiectiv civil în cadrul cărora un subiect activ (creditorul) poate cere unui subiect pasiv determinat (debitorul) un anumit comportament:
 1. *Să dea*
 2. *Să facă*
 3. *Să nu facă.*

În această categorie avem drepturile de creanță (e.g. proprietarul are un drept relativ raportat la chiriaș și anume dreptul de a-i cere chiria.)

Clasificarea drepturilor

- I. Drepturi pure și simple – create în relațiile juridice dintre părți, care-și produc efectele de îndată, definitiv și irevocabil.
- II. Drepturi afectate de modalități – drepturi care-și produc efectele în funcție de modalitățile de care sunt afectate:
 - 1. **Termenul** – un eveniment viitor și sigur ca realizare, până la care este amânată începerea sau, după caz, stingerea exercițiului drepturilor subiective civile și a executării obligațiilor civile corelative.
 - 2. **Condiția** – un eveniment viitor și nesigur, de care depin drepturile și obligațiile părților;
 - 3. **Sarcina** - reprezintă o obligație care grevează existența dreptului subiectiv civil și care trebuie îndeplinită de titularul dreptului.

Clasificarea obligațiilor

- Obligațiile pot fi:
 - *Obligația de a da = a constitui sau a transfera un drept real*
 - *Obligația de a face = de a îndeplini o acțiune*
 - *Obligația de a nu face = de a se abține de la o acțiune.*
- Obligația poate fi:
 - *Obligație de rezultat*
 - *Obligație de diligență*

Obiectul raportului juridic

- De cele mai multe ori, obligațiile părților sunt legate de bunuri. Clasificarea bunurilor este importantă întrucât:
 - *Determină regimul juridic aplicabil acelor bunuri*
 - *Determină modul de transmitere al bunului, legea aplicabilă și instanța competentă*
 - *Determină dacă un bun poate fi transmis*
 - *Determină ce fel de garanții se pot constitui asupra bunului*
 - *Determină momentul transmiterii bunului*
 - *Determină persoana la care rămâne riscul contractului*
 - *Determină locul livrării bunului, dacă nu este stabilit de către părți*
 - *Determină calea bunurilor, dacă acestea sunt accesorii...*

Clasificarea bunurilor

- ❖ După regimul juridic, bunurile pot fi:
 - a) *În circuitul civil (orice obiect: telefon, ochelari, cărți...)*
 - Bunuri cu un circuit restrâns
 - b) *În afara circuitului civil (de regulă pentru că aparțin domeniului public)*
- ❖ După percepția lor:
 1. *Bunuri corporale*
 2. *Bunuri incorporale*

Clasificarea bunurilor

❖ După natura lor:

1. *Bunuri mobile* – *bunuri ce pot fi deplasate singure sau mutate*

- a) Prin natura lor – care pot fi transportate sau se pot mișca singure - mașină, bibliotecă, canapea...
- b) Prin destinația legii – bazate pe obiectul căruia i se aplică - drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile
- c) Prin anticipație – sunt incorporate într-un bun imobil, dar sunt considerate mobile de către părți pentru că pot fi mutate la o dată ulterioară - merele care nu s-au copt în copac, recoltele de orice fel...

2. *Bunuri imobile* – *bunuri care nu pot fi deplasate*

- a) Prin natura lor – definite prin lege ca terenurile, izvoarele și cursurile de apă, plantațiile prinse în rădăcini, construcțiile și orice alte lucrări fixate în pământ cu caracter permanent, platformele și alte instalații de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum și tot ceea ce, în mod natural sau artificial, este încorporat în acestea cu caracter permanent.
- b) Prin determinarea legii- drept de servitute, drept litigios asupra unui imobil.....
- c) Prin destinație – bunuri mobile ce sunt considerate imobile pentru că sunt încorporate/anexate pentru folosința sau exploatarea unui bun imobil - ușa unei clădiri, utilaje într-o fabrică...

Clasificarea bunurilor

- ❖ După cum pot fi determinate:
 1. **Bunuri individual determinate** – prin natura lor sau voința părților
 2. **Bunuri general determinate** – bunuri care aparțin unei categorii și pot fi cântărite, numărate ...
- ❖ După cum pot fi înlocuite sau nu:
 1. **Bunuri fungibile** – determinate prin număr, măsură sau greutate, astfel încât pot fi înlocuite.
 2. **Bunuri nefungibile** – nu pot fi înlocuite cu altele în executarea obligației, ca atare debitorul trebuie să predea acel bun pentru a se libera.

Clasificarea bunurilor

- ❖ După posibilitatea de a produce alte bunuri (fructe):
 1. *Bunuri frugifere – care produc alte bunuri, însă nu consumă substanța bunului principal*
 1. **Fructe naturale** –sunt produsele directe și periodice a unui bun fără intervenție umană.
 2. **Fructe industriale** –sunt produsele directe și periodice ale unui bun obținute ca rezultat al intervenției omului
 3. **Fructe civile** – sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic ca de exemplu chiriile, dobânzile, dividendele, generate prin utilizare și trecerea timpului
 - ❑ *Există bunuri care produc **producte**. Acestea sunt obținute **cu consumarea** bunului principal! (ex. Petrolul, aurul din mine...)*
 2. Bunuri nefrugifere – care nu produc fructe.

Clasificarea bunurilor

- ❖ După cum folosirea bunurilor implică sau nu consumarea substanței ori înstrăinarea lor:
 1. *Bunuri consumptibile – bunuri a căror substanță este consumată sau înstrăinată după folosire*
 2. *Bunuri neconsumptibile – pot fi folosite în mod repetat, fără a le consuma substanța*
- ❖ După cum pot fi sau nu împărțite fără să își schimbe destinația:
 1. *Bunuri divizibile*
 2. *Bunuri indivizibile*
- ❖ După corelația dintre bunuri:
 1. *Bunuri principale*
 2. *Bunuri accesorii*